



**Facture n° F-230078 du 23/08/2023**

**Devis n° D-230046 du 03/07/2023**

**Date de prestation : 09/08/2023**

**Chantier :**

**Mr GRIMALDI**

**SCI CHIARA**

**51 Rue d'Italie**

**13100 Aix-en-Provence**

**Email: [angepaul.grimaldi@orange.fr](mailto:angepaul.grimaldi@orange.fr)**

**Tél: (33) 06 11 15 92 10**

| N° | Désignation                                                       | U | Qté  | Prix unit. | Montant H.T |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|------|------------|-------------|
| 1  | Frais de prise en charge, déplacement.                            | U | 1,00 | 375,00     | 375,00      |
| 3  | Protection des sols                                               | U | 1,00 | 250,00     | 250,00      |
| 4  | Pose de faïence avec mise en œuvre des joints                     | U | 1,00 | 1 950,00   | 1 950,00    |
|    | Fourniture de colle a carrelage, produit à joint noir et baguette | U | 1,00 | 225,00     | 225,00      |
| 5  | Nettoyage , évacuation et mise en déchetterie des déchets.        | U | 1,00 | 250,00     | 250,00      |

Facture (EUR)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Total HT           | 3 050,00        |
| TVA                | 305,00          |
| <b>Total TTC</b>   | <b>3 355,00</b> |
| Acompte            | -932,25         |
| <b>Net à payer</b> | <b>2 422,75</b> |

|                           | % TVA | Base     | Total TVA |
|---------------------------|-------|----------|-----------|
|                           | 10,00 | 3 050,00 | 305,00    |
| Acompte F-230059          | 10,00 | -847,50  | -84,75    |
| TVA due sur cette facture |       | 2 202,50 | 220,25    |

Mode de règlement : Règlement par virement

Conditions de règlement :

Conformément à la loi N°921 442 du 31/12/92, toute somme non payée à l'échéance légale prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal (ou taux choisi si supérieur) (LME à effet au 01/01/2009). Tout paiement en retard entraînera une indemnité forfaitaire de 40 € (décret n° 2012-1115 du 2/10/2012, Art D 441-5 c. com LME à effet au 01/01/2013)

Délai de règlement : Règlement à réception de la facture

Echéance : 23/09/2023

## Conditions générales

Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes ou prestations de services signées par la SARL KS Provence et son client. La signature du devis implique la connaissance et l'adhésion à ces CGV.

### Article 1 - VALIDITE

Notre offre est valable 3 mois à compter de la date d'émission. Notre entreprise se garde le droit de modifier les prix après ce délai. La commande n'est validée qu'après signature et envoi par le client du devis accompagné d'un chèque ou virement d'acompte. Les travaux sont expressément limités à ceux qui sont spécifiés dans l'offre, le devis ou la commande. Les travaux supplémentaires ainsi que les travaux d'entretien éventuels feront l'objet d'un devis complémentaire accepté au préalable.

### Article 2 - PROPRIETE DES DEVIS ET DES PLANS

Nos devis, dessins, plans, maquettes, descriptifs et documents de travail restent notre propriété exclusive. Leur communication à d'autres entreprises ou tiers est interdite et passible de dommages intérêts.

### Article 3 - DELAIS

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif sauf stipulation contraire indiquée sur le devis. Nous sommes dégagés de tout engagement relatif aux délais de livraison dans le cas :

- de force majeure ou d'événements de transport, incendie, intempéries ou encore de rupture de stock du fournisseur,
- où les locaux à aménager ne sont pas mis à notre disposition à la date prévue,
- de travaux supplémentaires,
- de retard des autres corps d'état,
- de modification du programme des travaux,
- de retard apporté à la remise de l'ordre d'exécution,
- où les conditions de paiement n'ont pas été respectées par le client,

### Article 4 - CONDITIONS D'EXECUTION

Nous ne sommes tenus de commencer les travaux que dans le cadre des délais prévus par notre offre. La pose de nos ouvrages ne pourra s'effectuer qu'après achèvement des emplacements réservés à cet effet et après siccité complète de maçonneries, plâtreries et carrelages.

### Article 5 - RECEPTIONS RECLAMATIONS

Les travaux seront réceptionnés au plus tard 15 jours après leur achèvement. A défaut de cette réception dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux, ceux-ci seront considérés comme acceptés sans réserve.

### Article 6 - PAIEMENT

Nos travaux étant entièrement exécutés sur commande, leur paiement s'effectue comme suit :

- à la commande : 30%
- en milieu des travaux : 30%
- le solde à la date d'échéance figurant sur la facture, sans escompte ni rabais, ni retenue de quelque nature.

### Article 6 - SUSPENSION DES TRAVAUX

En cas de non observation des conditions de paiement, l'entreprise SARL KS Provence se réserve le droit de suspendre les travaux trois jours après avoir mis le client en demeure de tenir ses engagements.

### Article 7 - CLAUSES PENALES

En cas de rupture du contrat, imputable au client, avant la réalisation des travaux commandés, l'acompte versé à la commande sera conservé à titre d'indemnisation forfaitaire. A cette somme s'ajoutera le montant des fournitures et du matériel déjà commandés. En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s'ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 10% du montant TTC du devis ou de la commande.

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont obligatoirement appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.

Le taux de ces intérêts de retard est égal à 3% par mois de retard. Après mise en demeure, ils courent à partir de la date de règlement et sont calculés par mois, le mois entamé comptant pour un mois entier.

### Article 8 - RESERVE DE PROPRIETE

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison.

Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans le délai prévu, nous nous réservons le droit de reprendre la marchandise livrée et si bon nous semble de rompre le contrat.

### Article 9 - RESPONSABILITE

Assureur APRIL Partenaires 35303 Fougères- Garantie attestation Civile Décennale et Responsabilité Civile – Police n°23064752270 – Couverture France métropolitaine

### Article 10 - SOUS-TRAITANCE

La société KS Provence se réserve la possibilité de sous-traiter ou d'effectuer de la sous-traitance pour une partie ou de la totalité du chantier, à n'importe quelle étape d'avancement de ce dernier.

### Article 11 - DROIT A L'IMAGE

Le client autorise l'entreprise SARL KS Provence à procéder à des prises de vues de l'intervention à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, à des fins de publicitaires. L'entreprise garantie ne donner aucune information sur son client concernant les prises de vues.

### Article 12 - DROIT APPLICABLE ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le présent contrat est régi et soumis au droit Français.

A défaut d'un règlement amiable d'un litige, seul seront compétents en cas de litiges de toute nature ou contestation relative, la formation ou l'exécution de la convention, les tribunaux d'AIX-EN-PROVENCE même en cas de référé, d'appel en garantie...



Devis n° D-230046 du 03/07/2023

Chantier :

**Mr GRIMALDI**  
51 Rue d'Italie

13100 Aix-en-Provence

Tél: (33) 06 11 15 92 10  
Email: [angepaul.grimaldi@orange.fr](mailto:angepaul.grimaldi@orange.fr)

| N° | Désignation                                               | Qté  | U | PUHT     | Montant H.T |
|----|-----------------------------------------------------------|------|---|----------|-------------|
| 1  | Frais de prise en charge, déplacement.                    | 1,00 | U | 375,00   | 375,00      |
| 3  | Protection des sols                                       | 1,00 | U | 250,00   | 250,00      |
| 4  | Pose de faïence avec mise en œuvre des joints             | 1,00 | U | 1 950,00 | 1 950,00    |
| 5  | Nettoyage, évacuation et mise en déchetterie des déchets. | 1,00 | U | 250,00   | 250,00      |

Devis (EUR)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Total H.T          | 2 825,00        |
| TVA                | 282,50          |
| <b>Total T.T.C</b> | <b>3 107,50</b> |

| % TVA | Base     | Total TVA |
|-------|----------|-----------|
| 10,00 | 2 825,00 | 282,50    |

Validité du devis : **03/10/2023**

Mode de règlement : Règlement par virement

Conditions de règlement :

Conformément à la loi N°921 442 du 31/12/92, toute somme non payée à l'échéance légale prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal (ou taux choisi si supérieur) (LME à effet au 01/01/2009). Tout paiement en retard entraînera une indemnité forfaitaire de 40 € (décret n° 2012-1115 du 2/10/2012, Art D 441-5 c. com LME à effet au 01/01/2013)

- 30.00% à la signature, soit 932,25 EUR TTC

Délai de règlement : Règlement comptant

Signature Entreprise

**Devis n° D-230046**

Signature précédée de la mention "lu et approuvé".

## Conditions générales

Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes ou prestations de services signées par la SARL KS Provence et son client. La signature du devis implique la connaissance et l'adhésion à ces CGV.

### Article 1 - VALIDITE

Notre offre est valable 3 mois à compter de la date d'émission. Notre entreprise se garde le droit de modifier les prix après ce délais.

La commande n'est validée qu'après signature et envoi par le client du devis accompagné d'un chèque ou virement d'acompte.

Les travaux sont expressément limités à ceux qui sont spécifiés dans l'offre, le devis ou la commande. Les travaux supplémentaires ainsi que les travaux d'entretien éventuels feront l'objet d'un devis complémentaire accepté au préalable.

### Article 2 - PROPRIETE DES DEVIS ET DES PLANS

Nos devis, dessins, plans, maquettes, descriptifs et documents de travail restent notre propriété exclusive. Leur communication à d'autres entreprises ou tiers est interdite et passible de dommages intérêts.

### Article 3 - DELAIS

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif sauf stipulation contraire indiquée sur le devis. Nous sommes dégagés de tout engagement relatif aux délais de livraison dans le cas :

- de force majeure ou d'événements de transport, incendie, intempéries ou encore de rupture de stock du fournisseur.
- où les locaux à aménager ne sont pas mis à notre disposition à la date prévue,
- de travaux supplémentaires,
- de retard des autres corps d'état,
- de modification du programme des travaux,
- de retard apporté à la remise de l'ordre d'exécution,
- où les conditions de paiement n'ont pas été respectées par le client.

### Article 4 - CONDITIONS D'EXECUTION

Nous ne sommes tenus de commencer les travaux que dans le cadre des délais prévus par notre offre. La pose de nos ouvrages ne pourra s'effectuer qu'après achèvement des emplacements réservés à cet effet et après siccité complète de maçonneries, plâtres et carrelages.

### Article 5 - RECEPTIONS RECLAMATIONS

Les travaux seront réceptionnés au plus tard 15 jours après leur achèvement. A défaut de cette réception dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux, ceux-ci seront considérés comme acceptés sans réserve.

### Article 6 - PAIEMENT

Nos travaux étant entièrement exécutés sur commande, leur paiement s'effectue comme suit :

- à la commande : 30%
- en milieu des travaux : 30%
- le solde à la date d'échéance figurant sur la facture, sans escompte ni rabais, ni retenue de quelque nature.

### Article 6 - SUSPENSION DES TRAVAUX

En cas de non observation des conditions de paiement, l'entreprise SARL KS Provence se réserve le droit de suspendre les travaux trois jours après avoir mis le client en demeure de tenir ses engagements.

### Article 7 - CLAUSES PENALES

En cas de rupture du contrat, imputable au client, avant la réalisation des travaux commandés, l'acompte versé à la commande sera conservé à titre d'indemnisation forfaitaire. A cette somme s'ajoutera le montant des fournitures et du matériel déjà commandés. En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s'ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 10% du montant TTC du devis ou de la commande.

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont obligatoirement appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.

Le taux de ces intérêts de retard est égal à 3% par mois de retard. Après mise en demeure, ils courent à partir de la date de règlement et sont calculés par mois, le mois entamé comptant pour un mois entier.

### Article 8 - RESERVE DE PROPRIETE

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison.

Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans le délai prévu, nous nous réservons le droit de reprendre la marchandise livrée et si bon nous semble de rompre le contrat.

### Article 9 - RESPONSABILITE

Assureur APRIL Partenaires 35303 Fougères- Garantie attestation Civile Décennale et Responsabilité Civile – Police n°23064752270 – Couverture France métropolitaine

### Article 10 - SOUS-TRAITANCE

La société KS Provence se réserve la possibilité de sous-traiter ou d'effectuer de la sous-traitance pour une partie ou de la totalité du chantier, à n'importe quelle étape d'avancement de ce dernier.

### Article 11 - DROIT A L'IMAGE

Le client autorise l'entreprise SARL KS Provence à procéder à des prises de vues de l'intervention à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, à des fins de publicitaires. L'entreprise garantie ne donner aucune information sur son client concernant les prises de vues.

### Article 12 - DROIT APPLICABLE ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le présent contrat est régi et soumis au droit Français.

A défaut d'un règlement amiable d'un litige, seul seront compétents en cas de litiges de toute nature ou contestation relative, la formation ou l'exécution de la convention, les tribunaux d'AIX-EN-PROVENCE même en cas de référé, d'appel en garantie...